

Aufgabenheft

Tag 16

Kartellrecht, fairer Wettbewerb
& Krisenmanagement –
die Capstone-Aufgaben.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3 · Capstone

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 16 – der *Capstone-Tag* des Kurses. Im Zentrum stehen Kartellrecht, fairer Wettbewerb in Plattformmärkten, Krisenmanagement und zukunftssichere Plattformstrategie.

- **L1 • Wissen** – **Wissen.** 5 – 10 Minuten pro Aufgabe.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung.** 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management.** 30 – 45 Minuten.

Hinweis

Dies sind *kein juristisches Gutachten*, sondern Managementtraining. Die Aufgaben dieses Tags fassen viele Themen der Vortage zusammen – achten Sie auf Querverbindungen zu Plattform-Lock-in, Compliance-Architektur, Datenstrategie und Marktpositionierung.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Kartellrecht und Marktmacht auf digitalen Plattformen

<https://youtu.be/RRbbz460kPc>

(URL: <https://youtu.be/RRbbz460kPc>)

2. Krisenkommunikation: Vertrauen sichern unter Druck

<https://youtu.be/T8nzFZ2bZfY>

(URL: <https://youtu.be/T8nzFZ2bZfY>)

3. Praxisperspektive: Krisenkommunikation in Führung und Teams

<https://youtu.be/djajYM2CLF0>

(URL: <https://youtu.be/djajYM2CLF0>)

4. Plattformen, Recht und Wettbewerb — DMA und Kartellrecht zusammen denken

https://youtu.be/_lutrnfDTuo

(URL: https://youtu.be/_lutrnfDTuo)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Marktmacht und Kartellrecht in Plattformmärkten

L1 • Wissen

~ 8 min

Definieren Sie in jeweils einem Satz die folgenden **vier Begriffe** im Plattformkontext:

1. **Marktmacht in Plattformmärkten** (Quellen: Netzwerkeffekte, Datenvorsprung, Zugangskontrolle, Wechselkosten).
2. **Diskriminierungsfreier Zugang** (gleiche Behandlung vergleichbarer Anbieter).
3. **Preisparitätsklausel** (Anbieter darf woanders nicht günstiger sein).
4. **Selbstbevorzugung** (Plattform bevorzugt eigene Angebote gegenüber Drittanbietern).

Ergänzen Sie einen Satz: Warum kann *Größe allein* kartellrechtlich problematisch werden, sobald die Plattform für Anbieter zu einem *Marktzugang ohne realistische Alternative* wird?

YouTube-Suchquery: Plattform Kartellrecht Marktmacht Selbstbevorzugung Preisparität Definition

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – Fairness-Risiken erkennen

L1 • Wissen

~ 8 min

Sechs typische Fairness-Risiken auf Plattformmärkten:

1. **Bevorzugung eigener Angebote** (Plattform bietet selbst an, rankt sich oben).
2. **Intransparente Sperrungen** (Anbieter wird gesperrt, ohne klare Begründung).
3. **Unangemessene Gebühren** (sprunghafte oder versteckte Gebührenerhöhungen).
4. **Exklusive Bindungen** (Anbieter darf nicht auf anderen Plattformen verkaufen).
5. **Datenvorteile** (Plattform nutzt Anbieterdaten, um eigene Angebote zu entwickeln).
6. **Manipulation von Rankings oder Bewertungen** (intransparente Steuerung).

Beschreiben Sie für jedes Risiko in einem Halbsatz: Welcher Stakeholder leidet primär? (Anbieter, Kunde, Wettbewerber, Aufsicht.)

YouTube-Suchquery: Plattform Fairness Risiko Selbstbevorzugung Sperrung Gebühr Daten Ranking

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – Krisenarten und Resilienzfaktoren

L1 • Wissen

~ 8 min

Acht Krisenarten, denen Plattformbetreiber begegnen können:

1. Reputationskrise
2. Datenpanne
3. Bewertungsmanipulation
4. Anbieterprotest
5. Regulatorische Prüfung
6. Plattformausfall (technisch)
7. Preiskrieg
8. Abwanderung wichtiger Partner

Ordnen Sie jede Krisenart einer Kategorie zu: *technisch, rechtlich-regulatorisch, wirtschaftlich, kommunikativ-reputativ*.

Ergänzen Sie einen abschließenden Satz: Welche vier *Resilienzfaktoren* reduzieren das Eskalationsrisiko, unabhängig von der Krisenart?

YouTube-Suchquery: Plattform Krise Reputation Datenpanne Anbieterprotest Resilienz Definition

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – SupplierGate – Wettbewerbsrisiken erkennen

L2 • Anwendung

~ 25 min

Fallbeschreibung

Unternehmen: “SupplierGate” betreibt eine digitale B2B-Plattform, auf der Industriekunden Zulieferer für technische Komponenten finden. Anbieter listen Produkte, geben Angebote ab und buchen gegen Gebühr bessere Sichtbarkeit. Die Plattform wächst stark und hat in einigen Kategorien bereits eine sehr hohe Marktbedeutung.

Gegeben:

- Einige Anbieter beklagen, dass bezahlte Sichtbarkeit nicht klar gekennzeichnet ist.
- Kleinere Anbieter fühlen sich gegenüber großen Anbietern benachteiligt.
- Die Plattform plant, eigene Handelsmarken anzubieten.
- Rankingfaktoren sind für Anbieter kaum nachvollziehbar.
- Anbieter können bei Regelverstößen gesperrt werden, kennen aber den Beschwerdeprozess nicht.
- Kunden verlassen sich stark auf Bewertungen und Empfehlungen der Plattform.

Arbeitsauftrag:

1. Benennen Sie mindestens **acht Wettbewerbs-, Fairness- oder Kartellrechtsrisiken**.
2. Ordnen Sie die Risiken den Bereichen *Ranking · Gebühren · Zugang · Daten · Eigenangebote · Bewertungen · Sperrungen* zu.
3. Beschreiben Sie, welche **drei Risiken** besonders kritisch für *Vertrauen und Marktposition* sind.
4. Entwickeln Sie **fünf Maßnahmen**, um fairen Wettbewerb auf der Plattform zu stärken.
5. Formulieren Sie eine Managementempfehlung, welche Maßnahmen *vor dem Ausbau eigener Handelsmarken* umgesetzt werden müssen – und warum die Reihenfolge wichtig ist.

YouTube-Suchquery: Plattform Marktmacht Fairness Eigenangebot bezahlte Sichtbarkeit Kartellrecht

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – SupplierGate – Krisenszenario

L2 • Anwendung

~ 25 min

Krisensituation

Mehrere Anbieter veröffentlichen *öffentlich* Kritik an der Plattform. Sie behaupten, dass große Anbieter bevorzugt werden und bezahlte Sichtbarkeit faktisch zu besseren Rankings führe. Gleichzeitig berichten Kunden über widersprüchliche Produktbewertungen. Ein Branchenverband fordert Transparenz, und die Geschäftsführung befürchtet Reputationsschäden.

Rahmen:

- Expansion in zwei weitere Märkte steht kurz bevor.
- Umsatzwachstum ist hoch.
- Medien und Partner beobachten die Situation.
- Interne Rankingregeln sind technisch komplex.
- Kein formales Krisenhandbuch vorhanden.
- Budget für Sofortmaßnahmen: 150.000 €.

Arbeitsauftrag:

1. Bewerten Sie die Krise auf einer Skala 1–5 nach: *Dringlichkeit, Schadenspotenzial, Steuerbarkeit*.
2. Benennen Sie die **wichtigsten Stakeholder**: Anbieter, Kunden, Partner, Management, Behörden, Öffentlichkeit. Welche Kommunikationsbotschaft pro Stakeholder?
3. Entwickeln Sie einen **Sofortmaßnahmenplan für die ersten 72 Stunden** (mindestens 6 Schritte mit Zuständigkeit).
4. Entwickeln Sie **drei mittelfristige Maßnahmen** zur Wiederherstellung von Vertrauen (über 3–6 Monate).
5. Entscheiden Sie, ob die Expansion *fortgeführt, verlangsamt* oder *pausiert* werden sollte – mit Begründung.

YouTube-Suchquery: Plattform Krise Anbieterprotest Kommunikation 72 Stunden Stakeholder

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 6 – Selbstbevorzugung – darf die Plattform eigene Marken anbieten?

L2 • Anwendung

~ 22 min

Ausgangslage: “SupplierGate” plant, eigene Handelsmarken auf der Plattform anzubieten. Damit konkurriert die Plattform mit ihren eigenen Anbietern. In der EU sind solche Modelle möglich, aber heikel (Gatekeeper-Regelungen, Selbstbevorzugung).

Arbeitsauftrag:

1. Beschreiben Sie **drei Konstellationen**, in denen Eigenangebote auf einer Plattform *unproblematisch* sind – und drei, in denen sie *kartellrechtlich riskant* werden.
2. Entwickeln Sie **vier Schutzmechanismen**, die ein Plattformbetreiber einrichten muss, bevor er eigene Angebote startet (z. B. klare Trennung Plattform / Eigenmarke, separater Datenzugang, identische Ranking-Regeln, externer Audit, Datenfirewalls).
3. Beschreiben Sie, welche *Anreize* entstehen, dass Mitarbeitende mit Doppelrollen (Plattformsteuerung + Eigenmarke) Anbieterdaten missbrauchen – und welche organisatorische Trennung das verhindert.
4. Formulieren Sie eine Faustregel: Wann darf eine Plattform eigene Marken anbieten – und wann nicht?

YouTube-Suchquery: Plattform Selbstbevorzugung Eigenmarke Kartellrecht Gatekeeper Data Firewall

[illegible]

.....
.....

Aufgabe 7 – Datenmacht und Daten-Governance

L2 • Anwendung

~ 22 min

Arbeitsauftrag:

Plattformen sammeln Anbieterdaten (Preise, Sortiment, Reaktionszeit), Kundendaten (Suchverhalten, Käufe, Bewertungen) und Transaktionsdaten. Diese Daten sind ein Wettbewerbsvorteil – und gleichzeitig ein regulatorisches Risiko.

1. Beschreiben Sie **drei Daten-Vorteile**, die ein Plattformbetreiber gegenüber einem einzelnen Anbieter hat – und welche *kartellrechtlichen Fragen* daraus entstehen können.
2. Entwickeln Sie eine **Daten-Governance** mit drei Ebenen:
 - *Ebene 1*: Welche Daten dürfen wofür genutzt werden (Plattformoperative, Anbieter-Reporting, Eigenangebot-Entwicklung, externe Datenservices)?
 - *Ebene 2*: Welche Daten werden *nicht* genutzt für eigene Angebote (z. B. aggregierte Anbieter-Preisdaten)?
 - *Ebene 3*: Welche *Transparenz* bekommen Anbieter darüber, wie ihre Daten verwendet werden?
3. Beschreiben Sie, wie eine **Datenfirewall** zwischen Plattformbereich und Eigenangebots-Bereich aussehen könnte (organisatorisch + technisch).
4. Formulieren Sie eine Faustregel: Wann ist Datenmacht ein legitimer Wettbewerbsvorteil – und wann wird sie zum Kartellrechtsproblem?

YouTube-Suchquery: Plattform Datenmacht Daten Governance Kartellrecht Datenfirewall B2B

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 8 – Krisenkommunikation – drei Szenarien

L2 • Anwendung

~ 22 min

Arbeitsauftrag:

Entwickeln Sie für drei Krisenszenarien eine *erste Kommunikationsbotschaft* – maximal 5 Sätze pro Szenario – und benennen Sie das Krisenteam, das den Lead übernimmt.

1. **Szenario A – Datenpanne:** Eine Sicherheitslücke macht über 24 Stunden Kundendaten (Name, Firma, E-Mail) potenziell einsehbar. Es ist noch unklar, ob Daten abgeflossen sind.
2. **Szenario B – Manipulationsverdacht Bewertungen:** Eine investigative Recherche eines Fachmediums behauptet, dass die Plattform Bewertungen systematisch geschönt hat.
3. **Szenario C – Anbieterprotest:** 18 große Anbieter (zusammen 20 % Plattformumsatz) drohen mit kollektivem Rückzug, wenn die Plattform nicht binnen 30 Tagen die Ranking-Logik offenlegt.

Für jedes Szenario:

- Wer kommuniziert (CEO, CPO, Pressesprecher:in, Datenschutzbeauftragte:r)?
- Welche *drei Botschaften* müssen in der ersten Kommunikation enthalten sein?
- Welche Aussage darf *nicht* gemacht werden (Risiko: rechtlich, vertrauensschädigend)?

YouTube-Suchquery: Krisenkommunikation Datenpanne Plattform Anbieterprotest Reputation Sprecher

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie LogiTrade Hub – Fairness, Wettbewerb, Krise

L3 • Management

~ 45 min

Fallstudie: LogiTrade Hub

“LogiTrade Hub” ist eine digitale Plattform, die Verlader, Logistikdienstleister, Lagerflächenanbieter und Zusatzservices verbindet. Unternehmen stellen Transportaufträge ein, vergleichen Angebote, bewerten Dienstleister und buchen Zusatzleistungen. In bestimmten Segmenten ist die Plattform bereits ein zentraler Marktzugang.

Spannungen:

- Kleinere Logistikdienstleister beklagen sinkende Sichtbarkeit.
- Große Anbieter erhalten bessere Konditionen wegen Volumen.
- Plattform plant eigene Logistikservices unter eigener Marke.
- Wettbewerber, Partner und Verbände beobachten kritisch.

Rahmenbedingungen:

- Plattformumsatz: 52 Mio. € jährlich
- 4.800 registrierte Logistikdienstleister · 21.000 Unternehmenskunden
- 65 % des Umsatzes mit Top-200 Anbietern (Konzentrationsrisiko)
- Ranking: Preis, Verfügbarkeit, Bewertung, Reaktionszeit, bezahlte Sichtbarkeit
- Bezahlte Sichtbarkeit wird unzureichend erklärt
- Expansion in weitere Länder geplant
- Budget Governance/Krise/Zukunft: 900.000 €

Managementfragen:

- Eigene Services anbieten?
- Wie wird fairer Wettbewerb gesichert?
- Wie transparent muss die Ranking-Logik werden?
- Wie werden Anbieterbeschwerden geregelt?
- Expansion trotz Kritik fortführen?
- Wie wird die Plattform langfristig resilient?

Arbeitsauftrag:

1. Analysieren Sie die wichtigsten Wettbewerbs-, Fairness- und Krisenrisiken in 4–6 Punkten.
2. Entwickeln Sie eine **Fairness-Governance**: Regeln für Zugang, Sichtbarkeit, Ranking, Gebühren, Beschwerden, Sanktionen.
3. Entscheiden Sie, ob und unter welchen Bedingungen eigene Logistikservices eingeführt werden dürfen.
4. Entwickeln Sie eine **Krisenmanagement-Architektur**: Frühwarnindikatoren, Eskalationsstufen, Kri-

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 10 – Zukunftssichere Plattformstrategie – Resilienz vor Wachstum

L3 • Management

~ 30 min

Diskussionsaufgabe.

Eine zukunftssichere Plattformstrategie verbindet *Wachstum, Compliance, Governance, Datenstrategie, Kundenvertrauen, Partnerstabilität* und *technische Anpassungsfähigkeit*. Im Senior-Management bedeutet das: *nicht jede Wachstumsoption ist wertvoll*.

Arbeitsauftrag:

1. Beschreiben Sie in 3–4 Sätzen, was *Resilienz* im Plattformkontext konkret bedeutet – und nennen Sie **vier Resilienzfaktoren**, die sich aus dem Kursverlauf ergeben.
2. Wählen Sie ein **konkretes Plattformsegment** (B2B-Industrie, Pflege, Medizin, Logistik, Finanzen, Energie). Erläutern Sie:
 - Welche *drei Wachstumsoptionen* sind aktuell attraktiv?
 - Welche dieser Optionen würden Sie aus Senior-Sicht *ablehnen*, weil sie Resilienz, Fairness oder Marktposition langfristig schwächen?
 - Welche *Lernkultur* muss die Organisation entwickeln, damit Krisen *produktiv* werden (Post-Mortems, Bias-Reviews, Audit-Folgemaßnahmen)?
3. Formulieren Sie eine **Faustregel**: Wann gewinnt eine Plattform durch *Verzicht* mehr als durch *Wachstum*?

YouTube-Suchquery: Plattform Resilienz Senior Strategie Wachstum Verzicht Lernkultur Zukunft

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 11 – Capstone – Zukunftssichere Plattform-Entscheidungsarchitektur

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: Chief Platform Officer (oder Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer, Head of Marketplace, Leiter:in Strategie, Krisenmanager:in, externe:r Plattformberater:in).

Ausgangslage: Ein wachsendes Plattformunternehmen hat eine starke Marktposition erreicht. Die Plattform vermittelt Anbieter, Kunden und Partner, steuert Sichtbarkeit über Rankinglogiken, verarbeitet wertvolle Daten und plant neue eigene Angebote. Regulatorische Aufmerksamkeit, Wettbewerbsdruck, Anbieterabhängigkeit und Reputationsrisiken steigen.

Rahmenbedingungen:

- Budget begrenzt · Marktinformationen unvollständig.
- Wettbewerber agieren aggressiv.
- Plattformteilnehmer reagieren sensibel auf Ranking, Gebühren, Sperrungen, Datenverwendung.
- Eigene Angebote könnten Umsatzquellen schaffen, aber Interessenkonflikte auslösen.
- Eine Krise könnte schnell öffentlich werden.
- Regulatorische Anforderungen können sich verändern.

Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie eine strategische *Entscheidungsarchitektur* – keine Maßnahmenliste – für Kartellrechtsrisiken, fairen Wettbewerb, zukunftssichere Plattformstrategie und Krisenmanagement.

1. **Zielbild** einer fairen, resilienten und zukunftssicheren Plattformstrategie (3 – 5 Sätze).
2. Analyse der Plattformmacht und möglicher Abhängigkeiten im Markt.
3. **Risiko-Register** zu Kartellrecht, Fairness, Ranking, Daten, Eigenangeboten, Gebühren, Sperrungen, Partnerabhängigkeit.
4. **Fairness-Governance** mit Regeln für Zugang, Sichtbarkeit, Ranking, Gebühren, Beschwerden, Sanktionen.
5. **Daten-Governance** zur verantwortlichen Nutzung von Anbieter-, Kunden- und Transaktionsdaten.
6. Entscheidung, ob und unter welchen Bedingungen eigene Angebote eingeführt werden dürfen.
7. **Krisenmanagement-Architektur:** Frühwarnindikatoren, Eskalationsstufen, Krisenteam, Kommunikationslogik, Nachbereitung.
8. **Zukunftsstrategie** für Resilienz, regulatorische Anpassungsfähigkeit, Wettbewerbsdifferenzierung, Stakeholdervertrauen.
9. **KPI-Struktur** für Fairness, Vertrauen, Beschwerden, Anbieter-/Kundenzufriedenheit, Compliance, Krisenfrüherkennung, Wachstum.
10. Drei **Managemententscheidungen unter Unsicherheit**.

Zusatzanforderung: Treffen Sie mindestens eine bewusste *Entscheidung gegen* eine kurzfristig attraktive Wachstums-, Preis-, Daten- oder Eigenangebotsstrategie, wenn dadurch fairer Wettbewerb, Vertrauen oder Krisenresilienz gefährdet würden – und begründen Sie aus Senior-Level-Perspektive.

YouTube-Suchquery:Chief Platform Officer Kartellrecht Zukunftsstrategie Krise Resilienz Capstone

[illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Abschluss – Kursende

Sie haben alle elf Aufgaben des Capstone-Tags bearbeitet – und damit den Kurs “Digitale Vertriebsstrategien und Plattformmodelle” abgeschlossen. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 16*.

Was Sie über die 16 Tage aufgebaut haben

- Sie unterscheiden klassische, digitale und plattformbasierte Vertriebslogiken sauber.
- Sie erkennen Netzwerkeffekte, Lock-in und Plattformrisiken in Ihrer Branche.
- Sie entwerfen Multi-Channel-, Revenue- und Subscription-Architekturen.
- Sie integrieren CRM, Automatisierung und KI verantwortlich in den Vertrieb.
- Sie bauen Conversational-Commerce-Architekturen mit klaren Grenzen.
- Sie steuern Plattformen rechtssicher und differenzieren sich über Vertrauen.
- Sie verantworten Wachstumsentscheidungen, die auch in Krisen verteidigbar sind.

Capstone-Botschaft

Senior-Level-Verantwortung in Plattformmärkten heißt: *Wachstum ist nicht die Antwort. Wachstum ist die Frage – und die Antwort ist eine Entscheidungsarchitektur.*